Jordi Badia Perea (1 de 3)
ALCALDE
Data Signatura: 01/06/2022
HASH: 59b8d6914f16f13a7ab23bcabfbc9b66e
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 01/06/2022
HASH: 67e59044536234 57c530279835495 06d
Ajuntament de Calaf

GARCIA LÓPEZ, ENRIC (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 01/06/2022
HASH: 746020642fbfba461777d5f8c0a514824

CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS PUNTUAL ENTRE EL BISBAT DE VIC I L'AJUNTAMENT DE CALAF PER A LA CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ DE LES FAÇANES I DEL CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JAUME DE CALAF.

Calaf, en la data de la signatura electrònica

R E U N I T S:

D'una part, Mn. ENRIC GARCIA LÓPEZ**,** major d'edat, prevere, amb domicili a 08719 Jorba, carrer de les Eres, número 7, i titular del DNI número 43626853-Q. Actua en aquest acte en nom i representació de la **PARRÒQUIA SANT JAUME DE CALAF, DEL BISBAT DE VIC,** amb domicili a Vic, carrer Santa Maria, número 1, i titular del NIF. R-0800043-B en la seva condició de rector de la parròquia de Sant Jaume de Calaf. En endavant part CEDENT.

I de l'altra, el senyor JORDI BADIA PEREA, major d'edat, veí de Calaf, titular del DNI **********. Actua en la seva condició d'alcalde de **l'AJUNTAMENT DE CALAF**, amb CIF P0803100G i amb domicili a la plaça Gran número 2 de 08280 de Calaf i degudament facultat per aquest resolució d'alcaldia de data 31 de maig i assistit pel secretari/a de la Corporació Sr. Joan Miquel Roig Mestre. En endavant part CESSIONÀRIA.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per aquest acte en les respectives qualitats que actuen i de comú acord

M A N I F E S T E N:

I. Que el Bisbat de Vic, a través de la parròquia de Sant Jaume de Calaf, és propietari de l'església parroquial de la susdita parròquia situada a la plaça Gran de Calaf i consta identificada, cadastralment, amb la referència 6314108CG7261S0001WM.

II. Que, atès el seu valor cultural, històric i social, catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), i amb la finalitat de garantir la seva pervivència i evitar-ne la seva degradació, l'Ajuntament de Calaf vol concórrer a la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificacions locals amb valors patrimonials dins del *"Programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials (2022-2024)"* de la Diputació de Barcelona amb *el "Projecte de consolidació i reparació de façanes de l'església i del campanar de la col·legiata de Sant Jaume de Calaf"* redactat per Jordi Morros Cardona, arquitecte (agost 2018), per import (actualitzat el mes de maig de 2022) de 261.035,72 €

C/ Santa Maria, 1 - 08500 Vic · 93 883 26 55 · **bisbatvic.org**

Codi Validació: ATZTKWSEPR4MSP2QWZWDNFQTP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

III. Que la parròquia de Sant Jaume de Calaf, del Bisbat de Vic, i l'Ajuntament de Calaf estan interessats a promoure la restauració de l'església parroquial de Sant Jaume de Calaf. A tal fi, l'objecte d'aquest conveni és que l'Ajuntament obtingui la cessió d'ús d'aquest bé als efectes de poder-hi executar-hi les obres subvencionades garantint el seu ús públic durant el període de temps que es garanteixi l'amortització de les obres.

IV. Les parts compareixents, en els seus drets i representacions, convenen a establir el present **CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS PUNTUAL** que es regirà pels següents

P A C T E S :

Primer. La parròquia de Sant Jaume de Calaf, del Bisbat de Vic, representada per Mn. Enric Garcia, rector de l'esmentada parròquia, CEDEIX L'ÚS PUNTUAL a l'Ajuntament de Calaf, representat pel senyor Jordi Badia, de l'església parroquial de Sant Jaume de Calaf, descrita en l'antecedent I. i que consta en el catàleg de béns a protegir.

Segon. L'Ajuntament podrà utilitzar l'església objecte d'aquesta cessió d'ús, per a activitats culturals adients a un espai patrimonial i de naturalesa religiosa, i no podrà canviar-se la seva destinació, finalitat i configuració. Les activitats culturals hauran de compatibilitzar-se amb els usos litúrgics habituals, propis d'una Església catòlica oberta al públic, segons estableix la legislació canònica (cànons 1210 i 1214) i s'hauran de pactar i coordinar, prèviament, amb el rector.

En aquest sentit, l'Ajuntament podrà portar a terme visites de caire cultural i turístic, amb l'objectiu de divulgar el patrimoni calafí. Les taxes o preus públics per aquestes visites s'establiran en l'ordenança fiscal respectiva i la recaptació obtinguda serà íntegrament per l'Ajuntament, i servirà per finançar els costos d'aquestes visites i per a realitzar actuacions de caire cultural i turístic municipals. Aquestes visites s'hauran de comunicar prèviament al rector en cadascuna de les ocasions en què es realitzin.

No es podrà fer us del campanar o de la façana de l'església per a la col·locació de signes partidaris o comunicatius de cap tipus, com puguin ser banderes o distintius, ni per a la pràctica de cap activitat esportiva, sinó que l'ús propi del campanar segueix essent el del culte.

En totes les actuacions de divulgació dels actes a realitzar dins de l'església (cartells informatius, publicacions...,) s'haurà d'incloure el logotip del Bisbat de Vic.

Tercer. La durada d'aquesta cessió serà de VINT-I-CINC ANYS a comptar des de la data de la seva signatura.

Quart. La parròquia de Calaf, del Bisbat de Vic, cedeix l'ús de l'església parroquial a l'Ajuntament de Calaf GRATUÏTAMENT, atesos el caràcter i tasques que realitza la part cessionària. L'ajuntament reconeix rebre-la i

C/ Santa Maria, 1 - 08500 Vic · 93 883 26 55 · **bisbatvic.org**

Codi Validació: ATZTKWSEPR4MSP2QWZWDNFQTP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6

s'obliga a partir d'aquest moment a fer-se càrrec de la mateixa i fer-ne un bon ús.

En cap cas, es podrà, cedir, arrendar o gravar el seu ús.

Cinquè. La parròquia de Sant Jaume de Calaf autoritza l'Ajuntament de Calaf a executar les obres del *"Projecte de consolidació i reparació de façanes de l'església i del campanar de la col·legiata de Sant Jaume de Calaf*" redactat per Jordi Morros Cardona, arquitecte (agost 2018).

Aquest projecte planteja obres urgents de consolidació i reparació de lesions i deficiències constructives existents a les façanes de l'immoble que suposen un risc per a la seguretat dels vianants. També s'aprofitarà la disponibilitat de mitjans auxiliars per realitzar un repàs dels acabats de les teulades i un repàs del sistema d'evacuació d'aigües pluvials de la coberta de la nau.

La proposta de reparació no preveu alterar la volumetria ni la relació de l'edifici existent amb l'entorn, i preveu la conservació de la seva composició, i de l'aspecte dels acabats i materials de façanes i cobertes.

El projecte o les seves modificacions hauran d'estar aprovades per la Comissió Diocesana del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic.

Sisè. Les obres de consolidació i reparació de les façanes i del campanar de l'església parroquial de Sant Jaume de Calaf seran finançades pel Bisbat de Vic d'acord amb el següent detall:

- Pel que fa a l'import de 43.296 €, mitjançant l'aportació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya amb aquesta finalitat.

- L'Ajuntament de Calaf sol·licitarà 80.000€ de la Subvenció del Programa Sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arquitectònics de la Diputació de Barcelona, motiu pel qual es signa aquest conveni de cessió d'ús puntual.

Setè. L'Ajuntament de Calaf facilitarà les llicències i permisos necessaris per a l'execució de les esmentades obres. Així com assumir els consums extraordinaris d'aigua, llum que es puguin derivar de l'execució de les obres

Vuitè. La parròquia de Calaf contractarà als tècnics que siguin encomanats de projectar i dirigir els treballs l'accés a l'edifici, el magatzematge de materials i en generals totes aquelles actuacions que siguin necessàries per a la correcta execució de la restauració prevista.

Novè. La cedent es compromet a facilitar l'accés per a la seva contemplació als visitants que ho desitgin, en les condicions que, de mutu acord, Parròquia i Ajuntament, considerin idònies per a garantir el respecte que l'edifici mereix en funció del seu caràcter de lloc sagrat i de la seva

Codi Validació: ATZTKWSEPR4MSP2QWZWDNFQTP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

funció principal com a lloc per al culte catòlic, segons s'estableix en el pacte segon.

Desè. Un cop finalitzat el conveni de cessió d'ús puntual, sigui quin sigui el motiu de la resolució, les obres i millores realitzades a l'edifici restaran en benefici de l'immoble, sense que cap de les dues parts en puguin reclamar cap mena d'indemnització.

Onzè.- L'Ajuntament de Calaf es farà càrrec de possibles consums i serveis existents, així com, si es merités, qualsevol impost, taxa o preu públic de qualsevol organisme, exclusivament durant l'execució de les obres. A partir del moment que finalitzin les obres únicament seran a càrrec de l'Ajuntament de Calaf les despeses pels consums i serveis pels actes o activitats organitzats per la mateixa corporació local.

Dotzè.- La part cessionària assumirà la responsabilitat de l'ús de l'immoble i assumeix l'obligació de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol eventualitat que pugui sorgir mentre sigui vigent aquest conveni.

Tretzè. L'Ajuntament de Calaf es responsabilitza que en el moment que es portin a terme les actuacions es respecti la fe i els costums de l'Església catòlica i, en cas de dubte, s'atengui al judici de l'Ordinari del lloc. Qualsevol acte o activitat que es desenvolupi per l'Ajuntament que atempti contra la fe i els costums de l'Església catòlica facultarà la propietat a rescindir el present conveni, sense que l'Ajuntament tingui dret a indemnització per les obres realitzades, quedant aquestes en benefici de la Parròquia.

Catorzè. El present conveni quedarà sense efecte en el cas que l'Ajuntament de Calaf no inicii les obres de restauració abans esmentades en el termini de DOS ANYS des de la signatura d'aquest conveni.

Quinzè. Aquesta cessió queda supeditada que l'Ajuntament de Calaf rebi la subvenció econòmica sol·licitada a la Diputació de Barcelona per aquest efecte.

Setzè. D'acord amb el que disposa el Decret General de la CEE, sobre la protecció de dades de l'Església catòlica a España, aprovat per la CXI Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Española, amb *recognitio* de la Congregació per als Bisbes de la Santa Seu de data 22 de maig de 2018; s'informa que les dades personals contingudes en aquest document seran tractades pel BISBAT DE VIC amb la confidencialitat que exigeix la legislació vigent. Aquestes dades podran ser cedides a terceres persones que siguin necessàries per a l'execució de les diferents prestacions a que venen obligades les parts així com a les administracions públiques en cas que legalment es vingui obligat.

La part cessionària podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, així com la limitació u oposició al seu tractament en la forma prevista en el Decret General, dirigint-se per qualsevol mitjà al Responsable del Tractament (BISBAT DE VIC, C/Santa Maria, 1 08850 VIC o registre@bisbatvic.com), presentant una còpia d'un document identificatiu i detallant amb claredat la seva sol·licitud.

Codi Validació: ATZTKWSEPR4MSP2QWZWDNFQTP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

Dissetè. Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les obligacions que es derivin d'aquest conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

Divuitè. En relació amb les qüestions i discrepàncies que es plantegin en aplicació d'aquest conveni de cessió d'ús i que no puguin ser resoltes en els termes de l'apartat anterior, les parts se sotmeten, expressament, a la jurisdicció dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona.

Dinovè.- La resolució del present conveni podrà tenir lloc de mutu acord entre les dues parts. En cas de resolució unilateral per part de la part cedent, aquesta haurà d'indemnitzar amb la quantitat de les obres executades, excepte en els casos en que la resolució vingui motivada per l'incompliment del present conveni per part de l'Ajuntament

En prova d'acceptació i de conformitat, signen el present conveni electrònicament a un sol efecte, en el lloc i la data expressada en la signatura electrònica.

L'ORDINARI
L'ALCALDE

EL SECRETARI INTERVENTOR

Mn. Enric Garcia López
Rector de Sant Jaume de Calaf

Sr. Jordi Badia Perea
Alcalde de l'Ajuntament de Calaf

nrs/30-5-2022

Codi Validació: ATZTKWSEPR4MSP2QWZWDNFQTP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

Codi Validació: ATZTKWSEPR4MSP2QWZWDNFQTP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6

C/ Santa Maria, 1 - 08500 Vic · 93 883 26 55 · **bisbatvic.org**